ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
1ª Vara Cível da Comarca de Itajaí

Rua Uruguai, 222 - Bairro: Centro - CEP: 88302-900 - Fone: (47)3261-9387 - www.tjsc.jus.br - Email: itajai.civel1@tjsc.jus.br

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE Nº 5002245-43.2026.8.24.0033/SC

REQUERENTE: RUDIMAR PONTES SANTOS
REQUERIDO: CRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA
REQUERIDO: TATIANE GOMES DE OLIVEIRA

DESPACHO/DECISÃO

O art. 5º, LXXIV, da CRFB estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

A respeito, anota Cassio Scarpinella Bueno:

> *Do ponto de vista jurisdicional, o que quer o inciso LXXIV do art. 5º da CF é evitar que o custo inerente à prestação da atividade jurisdicional seja óbice para aqueles que não tenham condições de suportá-lo. Não se trata de tornar a prestação da atividade jurisdicional gratuita. Não é isso o que a CF estabelece. Trata-se, bem diferentemente, de evitar que a responsabilidade por esses custos obstaculize o exercício jurisdicional de direitos. É como se dissesse de forma bem direta, determinar que o próprio Estado assuma, para todos os fins, os custos inerentes ao exercício da função jurisdicional, de modo a permitir àquele que não teria condições de suportá-los atuar processualmente (BUENO, Cassio Scarpinella.* ***Manual de direito processual civil****. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 59).*

A insuficiência de recursos é, assim, pressuposto para desfrutar da benesse. Não se pode deferir o benefício indistintamente, sob pena de concessão de privilégio ilegal (ofensa ao princípio da isonomia), de quebra da paridade de armas no processo e de prejuízo aos cofres públicos.

Para concessão do benefício da justiça gratuita considera-se a renda familiar (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5011019-98.2025.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcos Fey Probst, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 25-03-2025). Adotam-se **como referência**, sem prejuízo às particularidades do caso concreto, os critérios empregados pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, previstos na Resolução CSDPESC 15/2014 (TJSC, Apelação n. 5037556-28.2023.8.24.0930, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rubens Schulz, Sexta Câmara de Direito Comercial, j. 10-04-2025).

Assim, considera-se necessitada a pessoa que, cumulativamente:

a) aufira renda familiar mensal não superior a três salários mínimos federais;

b) não seja proprietária, titular de aquisição, herdeira, legatária ou usufrutuária

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
1ª Vara Cível da Comarca de Itajaí

de bens móveis, imóveis ou direitos, cujos valores ultrapassem a quantia equivalente 150 salários mínimos federais.

c) não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 12 (doze) salários mínimos federais.

A renda familiar é a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros da entidade familiar, maiores de dezesseis anos, excluindo-se valores recebidos por programas oficiais de transferência de renda e benefícios assistenciais, bem como pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda.

Será de quatro salários mínimos o limite previsto no item "a" quando: i) a entidade familiar for composta por mais de 5 (cinco) membros; ii) houver gastos mensais comprovados com tratamento médico por doença grave ou aquisição de medicamento de uso contínuo; iii) a entidade familiar for composta por pessoa com deficiência ou transtorno global de desenvolvimento; iv) a entidade familiar for composta por idoso ou egresso do sistema prisional, desde que constituída por 4 (quatro) ou mais membros.

No caso, analisando os documentos apresentados é possível concluir que a renda familiar da parte solicitante da justiça gratuita é superior a três salários mínimos. Do extrato bancário apresentado (ev. 5.4), verifica-se que em 17/11/2025, o autor recebeu um pix de "Art porcenalataria e cons" no valor de R$ 7.041,81. Já em 08/01/2026, o autor novamente recebeu um pix dessa empresa no valor de R$ 5.014,32. Além disso, na conversa com a ré pelo aplicativo *WhatsApp* (ev. 1.7), o autor apresentou comprovantes de pagamento da referida empresa datados de 06/08/2025 e 06/09/2025, nos valores de 7 e 9 mil reais. Não bastasse isso, na conversa mencionada o autor afirma que sua cônjuge possui renda mensal de R$ 2.500,00.

Ante o exposto, **indefere-se** o benefício da justiça gratuita.

Concede-se o prazo de 15 dias para comprovação do recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).

Caso haja pedido de parcelamento, fica autorizado o pagamento das custas em até 6 (seis) parcelas. Frise-se que o não pagamento da primeira parcela resultará no cancelamento automático do parcelamento. Além disso, o inadimplemento de qualquer parcela implicará no vencimento das remanescentes. Em qualquer das hipóteses, não será deferido novo parcelamento, devendo o cartório emitir nova guia de custas, abatendo eventual valor já recolhido, para pagamento à vista, em 15 dias, intimando a parte, por intermédio de seu advogado, para esse fim, sob pena de extinção do feito.

Intime(m)-se.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
1ª Vara Cível da Comarca de Itajaí

Documento eletrônico assinado por **JULIANO RAFAEL BOGO, Juiz de Direito**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **310091049723v3** e do código CRC **2c6e2444**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JULIANO RAFAEL BOGO
Data e Hora: 04/03/2026, às 19:44:04

5002245-43.2026.8.24.0033 **310091049723 .V3**